

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ
Salón de Sesiones 206

MARIA DEL CARMEN PADILLA LÓPEZ Demandante	CIVIL NÚM: CB2025CV00122
v	SOBRE: INJUNCTION (ENTREDICHO PRELIMINAR, INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE), INTERDICTO POSESORIO, LEY PARA LA REFORMA DEL PROCESO DE PERMISOS (LEY NÚM. 161-2009)
JOSÉ MIGUEL GARCÍA ACEVEDO Demandado	

MINUTA

En la videoconferencia del interdicto posesorio se mantuvo las mismas normas procesales y las formalidades que rigen en una vista presencial celebrada en el Tribunal. Se tomó las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad del proceso y la secretaria jurídica explicó las advertencias de rigor a los abogados. Participó el **Lcdo. Carlos Javier Cruz Martínez** con el apoderado de la demandante, Dennis Padilla Padilla. Además, el **Lcdo. Derik Molinary Cortés** en representación del demandado José Miguel García Acevedo, quien participó mediante comunicación telefónica.

El Tribunal hizo referencia a la moción informativa presentada por la parte demandante en la que somete la certificación que acredita la autenticidad de la Escritura de Poder que fue otorgada por la demandante a favor de Dennis Padilla Padilla. El Tribunal entiende que tiene jurisdicción para atender el asunto. Incluso, que el demandante puede comparecer con relación a ser representante, por ser apoderado de la demandante.

El Tribunal hizo constar que no se trata de determinar quién tiene el derecho ni la titularidad final sobre este predio de terreno. Que en esta vista se atenderá el interdicto posesorio. La parte demandante ha presentado el testimonio de Dennis Padilla Padilla y la parte demandada a José Miguel García Acevedo. La prueba documental presentada en evidencia fue marcada como Exhibit 1, Identificación 1 de la parte demandante y consistió en una foto de un *digger* tomada por Dennis Padilla Padilla. Sometido este asunto, el Tribunal dispuso:

No hay controversia que la propiedad está localizada en la carretera 3301 km. 0.1 o el km. 0.2 Combate en Cabo Rojo. En este caso, Dennis Padilla Padilla ha declarado que su mamá ha estado en posesión del terreno donde está la casa con ese predio terreno de 408 metros y de los cuales hacía ciertamente así actos de posesión como la limpieza de este. El demandado José Miguel García Acevedo no ha declarado en ningún momento haber reclamado a este señor por haber llevado algún tipo de acto en ese predio de terreno. Tampoco se declaró en qué fecha, si alguna, fue que el señor García Acevedo adquirió o sintió algún derecho de posesión sobre este lugar. Eso se determinará en un futuro.

Este Tribunal no va a determinar quién tiene la titularidad final sobre ese predio de terreno, pero sí, se resuelve en el día de hoy que José Miguel García Acevedo se abstenga de llevar a cabo, bajo apercibimiento de desacato, cualquier acto en el predio de los 408 metros que se encuentran en controversia, hasta tanto se dilucide a quién realmente pertenece. Se ha establecido que, previo al año de la radicación, Dennis Padilla Padilla y su madre hacían actos de dominio, como es el mantenimiento de un lugar y que nunca fue reclamado en cuanto a ello.

De otra manera, en el mismo momento en que el señor García Acevedo, que reconoce que se movió, que se limpió unas verjas que estaban allí en el lugar, rotas o buenas. No se va a determinar cómo era el estado de las verjas porque nadie pasó prueba sobre ello. Ciertamente en ese mismo instante fue reclamado por Dennis Padilla Padilla con relación a la propiedad en controversia.

Por lo tanto, los abogados recibirán la sentencia parcial en cuanto a ese particular sobre que José Miguel García Acevedo queda impedido en este momento de llevar cualquier acto que perturbe la posesión de la señora Maria del Carmen Padilla López sobre el terreno de 408 metros que se encuentra en controversia.

El licenciado Molinary presentó su argumentación respecto a la determinación de este Tribunal. Entre sus planteamientos, entiende que José Miguel García Acevedo está actuando en su propiedad bajo el derecho que le asiste la ley en este momento. Escuchado el planteamiento de los abogados, el Tribunal se mantiene en su posición y dispuso:

Queda en controversia, porque nadie lo pudo establecer, dónde están los pozos y eso se verá en su momento dado. Lo único que se ha determinado es sobre la posesión o la perturbación de la posesión en lo que se dilucida el pleito en su totalidad. Que, en este caso, es un interdicto posesorio, *injunction* provisional, preliminar y permanente. Que no hay otras causas de acción, deslinde para poder aclarar a quién le pertenece qué.

En cuanto al Exhibit 1 de la parte demandante, el Tribunal no observa ninguna construcción en 408 metros. Como se alega una construcción y se están ordenando que se cese cualquier perturbación a la posesión. Entiéndase, que José Miguel García Acevedo queda impedido de entrar a ese predio de terreno hasta tanto se dilucide la causa de acción en su totalidad.

El Tribunal observa que sí hay unas alegaciones, pero no tiene conocimiento si el licenciado Molinary presentó reconvencción. Pero en realidad es que esto es una reconvencción que era obligatoria y permisible. Era una reconvencción obligatoria que no se presentó en tiempo. Sería innecesario señalar una vista de conformidad al Artículo 14.1. El licenciado Cruz ha indicado que aparte de las verjas, no hay construcción. El Tribunal declara No Ha Lugar a la reconvencción.

El licenciado Cruz no ha realizado ninguna solicitud adicional sobre deslinde y amojonamiento. El Tribunal entiende que es una demanda que se tiene que presentar en un pleito separado porque no se presentó como una causa de acción en este momento. Lo único que este Tribunal va a resolver es el interdicto posesorio de cualquiera de las dos partes. El licenciado Cruz y el licenciado Molinary puede demandar a la otra para el deslinde, amojonamiento y todo lo que conlleva determinar la titularidad y a quién le pertenece el pleito. La realidad es que este Tribunal no tiene pleito ordinario para resolver sino un interdicto posesorio. Por lo tanto, la determinación final va a ser una sentencia.

Los abogados deberán reunirse con sus respectivas partes, solicitar los planos, solucionar esta situación que pueda causar mayores controversias ente vecinos en un futuro. Reunirse, verificar las determinaciones de los diferentes agrimensores, preparar la demanda y de no ponerse de acuerdo, aclarar en un Tribunal a quién le pertenece.

El licenciado Cruz ha indicado que ni siquiera presentó los daños para no extender el pleito ni sometió una demanda con una causa de acción de deslinde ya que eso está claro. Que interesaba que se detuviera la construcción. Que, si el demandado interesa comprar el predio, la parte demandante está dispuesto a vendérselo.

Verifiquen en efecto los abogados, porque esto lo puede aclarar un agrimensor. Examinar los mapas presentados en un momento dado en el Registro de la Propiedad, los planos y determinar sino las colindancias. De no ponerse de acuerdo, determinar colindancias que es el pleito que se tendría que radicar ante el Tribunal.

Por ahora, el José Miguel García Acevedo se le está ordenando el cese y desista de la perturbación. Quede claro que no puede entrar a este predio de terreno de 408 metros, pero José Miguel García Acevedo puede continuar con el mantenimiento a los pozos por el lugar donde siempre entraba pegado al supermercado. Esta parte, el Tribunal se le va a reconocer dentro de la sentencia porque nadie ha logrado establecer, incluso el demandante no sabía a quién pertenecía los pozos. Habiendo reconocido José Miguel García Acevedo incluso, las cabañas y que esos pozos pertenecían a unas cabañas y que incluso él les daba mantenimiento a esos pozos, se le va a permitir que continúe dando mantenimiento a esos pozos por el lugar donde siempre lo hacía.

Sin otro asunto que discutir, se retiran los abogados con la anuencia del Tribunal.

Vo. Bo.

ISABEL PADILLA ZAPATA
JUEZA SUPERIOR
DCR: ZOOM

SEÑALAMIENTO: 12 DE MARZO DE 2025
TRANSCRITA EN: 19 DE MARZO DE 2025

OAT 838 (Rev. febrero 2008)
Minuta Civil Tribunal Primera Instancia

ALGUACIL AUXILIAR: N/A
CERTIFICO: LCDA. NORMA G. SANTANA IRIZARRY
SECRETARIA REGIONAL

POR: F/EVELYN SANTIAGO MORALES
SECRETARIA SERVICIOS A SALA